Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomador, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomador somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a franquia prevista no Especificação da Apólice.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 50.000,00 por reclamação.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas e Penalidades

3.1.1 Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 26.250.000,00.

3.2 Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

3.2.1 Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMI.

3.3 Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

3.3.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMI.

3.4 Subsidiárias e Novas Controladas

3.4.1 Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Tomador; acima disso, mediante aceitação expressa.

3.5 Adiantamento de Custos de Defesa

3.5.1 A Seguradora adiantará os custos de defesa razoáveis em até 45 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

3.6 Escolha de Advogados

3.6.1 O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 105.000.000,00, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

4.2 Sublimites

4.2.1 Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 26.250.000,00; custos emergenciais, 30% do LMI; custos de publicidade, 10% do LMI.

4.3 Reintegração do Limite

4.3.1 Esgotado o Limite Máximo de Indenização, este será automaticamente reintegrado uma vez por vigência, sem cobrança de prêmio adicional, exclusivamente para a Cobertura Básica nº 1.

4.4 Franquia e Participação Obrigatória

4.4.1 Aplica-se franquia de R$ 50.000,00 por reclamação às Coberturas Básicas nº 2 e nº 3. A Cobertura Básica nº 1 não está sujeita a franquia.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

4.5 Custos de Defesa

4.5.1 Os custos de defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Indenização, até montante equivalente a 100% do LMI, não reduzindo o valor disponível para indenizações.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os custos de defesa serão adiantados até essa decisão.

5.1.2 Reclamações entre Segurados

Excluem-se reclamações movidas pela Tomador, por suas controladas ou por qualquer Segurado, sem exceções.

5.1.3 Poluição e Danos Ambientais

A exclusão de poluição não se aplica aos custos de defesa do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

5.1.4 Riscos Cibernéticos

Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

5.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

5.1.6 Recuperação Judicial e Insolvência

Excluem-se reclamações apresentadas após pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomador.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.10.2011.

6.2 Prazo Complementar e Prazo Suplementar

Na hipótese de não renovação, fica concedido Prazo Complementar de 12 meses, sem cobrança de prêmio, e facultada a contratação de Prazo Suplementar de até 5 anos.

6.3 Notificação de Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

6.4 Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a apólice será cancelada, ressalvada a contratação de prazo adicional nos termos da regulamentação.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

7.2 Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

7.3 Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas exclusivamente por arbitragem em câmara indicada pela Seguradora, com custos antecipados pelas partes.

7.4 Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	763.46372-4
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Tomador	Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas (fictícia)
CNPJ do Tomador	65.307.401/0001-44
Município/UF	Três Pontas — MG
Início de Vigência	01.09.2026
Término de Vigência	01.09.2027
Retroatividade	01.10.2011
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 105.000.000,00
Franquia	R$ 50.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 1.325.700,00
Atividade	Cooperativa de café — Cooperativa agroindustrial

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO